| | | |
|---|---|---|
| ⚖<br>Name:<br>Datum: | **Wirtschafts- und Sozialkunde**<br>1. Ausbildungsjahr<br>**Modul 11 – JAV, Vereinbarung, Versammlung** | KLA<br>VERKÄUFERINNEN UND VERKÄUFER |

# Modul 11: Jugend- und Auszubildendenvertretung, Betriebsvereinbarung, Betriebsversammlung

22.04. · 6 Punkte · Lehrbuch S. 33–34 · Arbeitsheft S. 17 · Methode: Schreibwerkstatt

**Das kann ich danach**

- ☐ Wahl und Aufgaben der Jugend- und Auszubildendenvertretung nennen.
- ☐ erklären, was eine Betriebsvereinbarung ist.
- ☐ die Betriebsversammlung beschreiben.

## Aufgabe 1 Ankommen: Was weißt du noch aus Modul 10?

*Aus dem Kopf beantworten.*

**1.** Ab welchem Alter darf man den Betriebsrat wählen, ab welchem Alter gewählt werden?

**2.** Nenne ein Beispiel, bei dem der Betriebsrat mitbestimmen darf.

**3.** Wer entscheidet, wenn sich Arbeitgeber und Betriebsrat dabei nicht einigen?

## Aufgabe 2 Die Azubi-Wunschliste: Wer kann das regeln?

Schreib drei Dinge auf, die du für die Azubis in deinem Betrieb ändern würdest – je eins pro Karte. Danach ordnet ihr alle Karten an der Tafel: **Gesetz**, **Tarifvertrag**, **Betriebsvereinbarung** oder **Arbeitsvertrag**? Übertrage hier drei Karten aus der Klasse.

| Wunsch | Wer regelt das? | Warum? |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

## Zum Nachlesen: JAV, Betriebsvereinbarung, Betriebsversammlung (Lehrbuch S. 33–34)

**Wortspeicher**

die Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) · jugendliche Arbeitnehmer · die Betriebsvereinbarung · schriftlich · aushängen · der Sozialplan · die Betriebsversammlung · das Kalendervierteljahr · der Tätigkeitsbericht · nicht öffentlich

### 1. Die Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV)

Die **JAV** vertritt die jugendlichen Arbeitnehmer und die Auszubildenden. Sie arbeitet **mit dem Betriebsrat** zusammen – ohne Betriebsrat gibt es keine JAV.

| | **Regel** |
|---|---|
| **Wann?** | Im Betrieb arbeiten mindestens **fünf** Arbeitnehmer, die **unter 18** sind oder **in der Ausbildung** (unter 25) sind – und es gibt einen Betriebsrat. |
| **Wer wählt?** | genau dieser Personenkreis: alle unter 18 und alle Azubis unter 25 |
| **Wer kann gewählt werden?** | alle Arbeitnehmer **unter 25** und alle **Azubis** (auch ältere) – aber keine Betriebsratsmitglieder |
| **Wie lange?** | **zwei Jahre.** |
| **Was tut sie?** | Sie fördert die Berufsausbildung, achtet darauf, dass Gesetze (z. B. JArbSchG), Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen eingehalten werden, und bringt Anliegen der Jugendlichen in den Betriebsrat. |
| **Welche Rechte?** | Sie darf an allen Betriebsratssitzungen teilnehmen und **stimmt mit ab**, wenn es um Jugendliche und Azubis geht. Verhandeln mit dem Chef tut aber der Betriebsrat. |

### 2. Die Betriebsvereinbarung

- Eine **Betriebsvereinbarung** ist ein **Vertrag zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat**. Sie gilt für alle Beschäftigten des Betriebs.
- Sie wird **schriftlich** abgeschlossen und im Betrieb **ausgehängt** (oder im Intranet veröffentlicht).
- Typische Themen: Arbeitszeit und Pausen, Urlaubsplanung, Handy- und Kleiderordnung, Zeiterfassung, Ablauf der Ausbildung.
- **Nicht erlaubt:** Löhne und andere Bedingungen, die üblicherweise der **Tarifvertrag** regelt (Tarifvorrang, § 77 Abs. 3 BetrVG).
- Ein Sonderfall ist der **Sozialplan**: Er mildert Nachteile bei großen Änderungen, z. B. Abfindungen bei Entlassungen oder Umzugshilfe bei Versetzung.

### 3. Die Betriebsversammlung

- Versammlung **aller Arbeitnehmer** und des Betriebsrats; sie ist **nicht öffentlich**.
- Der Betriebsrat beruft sie **einmal in jedem Kalendervierteljahr** ein und erstattet einen **Tätigkeitsbericht**.
- Sie findet **während der Arbeitszeit** statt – die Zeit wird bezahlt.
- Die Beschäftigten können Anträge stellen und zu Beschlüssen des Betriebsrats Stellung nehmen.
- Der Arbeitgeber wird **eingeladen** und darf sprechen.

| **Wer?** | **wird gewählt von …** | **für …** |
|---|---|---|
| Betriebsrat | allen Arbeitnehmern ab 16 | 4 Jahre |
| JAV | Jugendlichen unter 18 und Azubis unter 25 | 2 Jahre |

## Aufgabe 3 Geführte Übung: Wer wählt die JAV – und wer kann gewählt werden?

| Name | Angaben | wählt mit? | wählbar? |
|---|---|---|---|
| Frau Yilmaz | 17 Jahre, Auszubildende zur Verkäuferin | | |
| Herr Breuer | 20 Jahre, ausgelernter Kaufmann im Einzelhandel | | |
| Frau Langer | 27 Jahre, angelernte Mitarbeiterin im Versand | | |
| Herr Sakowski | 26 Jahre, Auszubildender zum Kaufmann im Einzelhandel | | |
| Lara | 16 Jahre, Auszubildende zur Verkäuferin | | |
| Deniz | 19 Jahre, Azubi, zugleich Mitglied im Betriebsrat | | |

## Aufgabe 4 Schreibwerkstatt: Unsere Betriebsvereinbarung

Ihr seid die JAV der Nordstadt-Kauf GmbH. Wählt einen Wunsch aus Aufgabe 2, den eine Betriebsvereinbarung regeln darf, und schreibt sie zu zweit. Nutzt das Gerüst.

**Gerüst**
**Betriebsvereinbarung über …** (Thema)
**zwischen** der Nordstadt-Kauf GmbH, vertreten durch … **und** dem Betriebsrat der Nordstadt-Kauf GmbH
**§ 1 Geltungsbereich:** Diese Vereinbarung gilt für …
**§ 2 Regelung:** (1) … (2) …
**§ 3 Inkrafttreten:** Die Vereinbarung gilt ab … Sie kann mit einer Frist von drei Monaten gekündigt werden.
**Ort, Datum, Unterschriften** (Geschäftsführung · Betriebsratsvorsitz)

*Bewertung (Teil der 3 EP): Das Thema darf durch eine Betriebsvereinbarung geregelt werden (1), alle Teile des Gerüsts sind da (1), die Regelung ist klar und prüfbar (1).*

## Aufgabe 5 Freie Übung: Stimmt das?

| Nr. | Aussage | Stimmt das? Begründung |
|---|---|---|
| 1 | „Zur Betriebsversammlung dürfen auch Kunden und die Presse kommen.“ | |
| 2 | „Die Betriebsversammlung findet nach Feierabend statt, ohne Bezahlung.“ | |
| 3 | „Der Betriebsrat muss viermal im Jahr eine Betriebsversammlung einberufen.“ | |
| 4 | „Die JAV kann selbst mit dem Chef eine höhere Ausbildungsvergütung aushandeln.“ | |
| 5 | „In einer Betriebsvereinbarung darf stehen, dass alle 5 % mehr Lohn bekommen als im Tarif.“ | |

## Aufgabe 6 Prüfungs-Check: Aufgaben im Stil der Abschlussprüfung

**Herr Arnold (18) erfährt, dass im Kaufhaus Hansa GmbH erstmals eine Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) gewählt werden soll. Welche Vorteile dürfen Herr Arnold und die anderen Jugendlichen und Auszubildenden davon erwarten?**

1. Die JAV kann selbstständig mit der Geschäftsleitung über die Urlaubsansprüche aller Auszubildenden verhandeln.
2. Jugendliche und Auszubildende haben dann Ansprechpartner in ihrem Alter, die ihre Anliegen über den Betriebsrat vertreten.
3. Die JAV-Mitglieder nehmen an allen Betriebsratssitzungen teil und stimmen dort immer in allen Angelegenheiten mit.
4. Die JAV darf den betrieblichen Ausbildungsplan allein ändern.
5. Die Auszubildenden dürfen sich ihren Ausbilder frei aussuchen.

Lösung: ☐

**Zur Wahl der JAV haben sich gemeldet: Frau Aslan, 17 Jahre, Auszubildende zur Verkäuferin · Herr Becker, 21 Jahre, ausgebildeter Verkäufer · Frau Lorenz, 28 Jahre, angelernte Mitarbeiterin im Versand · Herr Sommer, 26 Jahre, Auszubildender zum Kaufmann im Einzelhandel. Prüfen Sie, wer sich als Jugend- und Auszubildendenvertreter wählen lassen darf! (§ 61 Abs. 2 BetrVG: Wählbar sind alle Arbeitnehmer des Betriebs, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben oder die zu ihrer Berufsausbildung beschäftigt sind. Mitglieder des Betriebsrats können nicht gewählt werden.)**

1. Nur Frau Aslan
2. Nur Frau Aslan und Herr Becker
3. Nur Frau Aslan, Herr Becker und Herr Sommer
4. Nur Frau Aslan und Herr Sommer
5. Frau Aslan, Herr Becker, Frau Lorenz und Herr Sommer

Lösung: ☐

**Die Auszubildenden des Kaufhaus Hansa erhalten zu Beginn ihrer Ausbildung eine Info-Mappe mit verschiedenen Unterlagen. Welche Information ist Inhalt einer Betriebsvereinbarung und keine gesetzliche Regelung?**

1. Für die JAV sind alle Arbeitnehmer wählbar, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben oder die zu ihrer Berufsausbildung beschäftigt sind.
2. Der Urlaub soll Berufsschülern möglichst in den Berufsschulferien gegeben werden.
3. Alle Auszubildenden besuchen in jedem Ausbildungsjahr ein zweitägiges Seminar zur Produktkunde im Haus.
4. Während der Probezeit kann das Ausbildungsverhältnis jederzeit ohne Frist gekündigt werden.
5. Die Auszubildenden werden für den Besuch der Berufsschule freigestellt.

Lösung: ☐

**Im Kaufhaus Hansa GmbH soll eine Betriebsversammlung stattfinden. Prüfen Sie, was dabei zu beachten ist! (§ 43 Abs. 1 BetrVG: Der Betriebsrat hat einmal in jedem Kalendervierteljahr eine Betriebsversammlung einzuberufen und in ihr einen Tätigkeitsbericht zu erstatten.)**

1. Eine Betriebsversammlung darf nur außerhalb der Öffnungszeiten stattfinden.
2. Mindestens 5 Beschäftigte, die länger als 6 Monate im Betrieb sind, müssen sie beantragen.
3. Alle Beschäftigten müssen der Versammlung zustimmen.
4. Mindestens 5 Beschäftigte müssen die Versammlung befürworten.
5. Der Betriebsrat beruft eine Betriebsversammlung viermal im Jahr ein.

Lösung: ☐

## Aufgabe 7 Für Profis

**Für Profis**

**7.1** In deinem Betrieb gibt es acht Azubis, aber keinen Betriebsrat. **Erläutere**, warum die Azubis trotzdem keine JAV wählen können, und was sie stattdessen tun können.

**7.2** Eine Filiale soll schließen, 20 Beschäftigte verlieren ihren Arbeitsplatz. **Entwickle** drei Regelungen für einen Sozialplan und begründe sie.

**7.3** Tarifvertrag und Betriebsvereinbarung: **Vergleiche**, wer sie abschließt, für wen sie gelten und was sie regeln dürfen.

## Aufgabe 8 Schätzen, testen, eintragen

Wie viele der 16 Punkte schaffst du im Selbsttest? Übertrage die Punkte ins Punktekonto und kreuze in der Kann-Liste die Ampel „nachher“ an.

| Meine Schätzung | Mein Ergebnis | Differenz | Leistungspunkte (max. 3) |
|---|---|---|---|
| | | | |